

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 874/2533

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพมหานคร
จำกัด

โจทก์

นายมังกร ชุนหุไร กับพวก

จำเลย

นายมังกร ชุนหุไร ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางกาญจนา ชุนหุไร ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 77)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไป
จากอาคารและที่ดินของโจทก์ โฉนดเลขที่ 64324ตำบลหนองบอน (สำโรงฝั่งเหนือ)
อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานครพร้อมทั้งส่งมอบที่ดินและอาคารดังกล่าวคืนแก่
โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินเดือน
ละ 2,000บาท นับแต่เดือนกรกฎาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองและ
บริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปและส่งมอบที่ดินพร้อมอาคารให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 75,74)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสองได้นำค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและค่าเสียหายรายเดือนมาวางไว้เป็นประกันต่อศาลหรือไม่ (อันดับ 56 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับค่าเสียหายรายเดือน เดือนละ 2,000 บาทที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้น ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือนเดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้ง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดเดือนใด ก็ไม่อนุญาตให้ ทุเลการบังคับต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับค่าเสียหายรายเดือน เดือนละ 2,000 บาทที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้น ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือนเดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้ง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดเดือนใด ก็ไม่อนุญาตให้ ทุเลการบังคับต่อไป

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ